

ALIMRON BIN ABU
lwn.
SURIANI BINTI SHARIFUDDIN

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

20 Oktober 2020/3 Rabiulawal 1442H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0067-2020

(Semakan Oleh YA Hakim Bicara – Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Notis Rayuan)

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

1) Permohonan ini telah dikemukakan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui suatu memo bertarikh 20 Julai 2020 kepada Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Selangor agar Mahkamah Rayuan Syariah menjalankan semakan ke atas keputusan yang telah beliau berikan dalam kes Permohonan No. 10400-077-0479-2019.

2) Alasan permohonan semakan ialah pihak-pihak telah memfailkan suatu permohonan semakan di Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) melalui Permohonan No. 10300-003-0314-2019 terhadap keputusan pengesahan lafaz cerai pihak-pihak

berkaitan jumlah talaq yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Klang melalui Saman No. 10023-054-0123-2019.

3) Permohonan semakan tersebut telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Permohonan No. 10300-003-0314-2019 pada 31 Oktober 2019 sebagaimana berikut:

“ Mahkamah memutuskan bahawa mulai 12 Februari 2019 tertalaq Responden dengan talaq satu kali ketiga berjumlah tiga talaq bain kubra dan Responden hendaklah beriddah selama tiga kali suci”.

4) Pemohon berhasrat memfailkan rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, namun Pendaftar mendapati tempoh pemfailan Notis Rayuan telah melebihi tempoh masa yang telah ditetapkan. Pemohon telah memfailkan permohonan lanjut tempoh masa untuk memfailkan Notis Rayuan melalui Permohonan No. 10400-077-0479-2019 dan permohonan tersebut telah diluluskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 7 Januari 2020.

5) YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memohon keputusan tersebut disemak memandangkan beliau berpandangan oleh kerana kes pengesahan lafaz cerai telah disemak oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) maka Pemohon kebenaran merayu perlu diputuskan di Mahkamah Rayuan Syariah.

Fakta Kes

6) Pemohon dan Responden telah bernikah pada 29 Ogos 2008. Pada 5 Mac 2010, Pemohon telah memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah

Daerah Klang dan permohonan tersebut telah dibenarkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah pada 8 April 2010 dan disabitkan gugur talaq satu kali pertama secara talaq raji'e.

7) Pihak-pihak seterusnya telah bernikah semula pada 26 Mei 2014 di Pejabat Agama Islam Klang.

8) Pada 28 Disember 2015, Responden telah memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah Klang dengan dakwaan bahawa pada 21 Disember 2015, jam 10.30 pagi di dalam kereta, Responden telah melafazkan perkataan "saya ceraikan awak". Mahkamah telah mensabitkan perceraian pihak-pihak dengan gugur talaq satu kali ke dua secara talaq raj'ie. Pihak-pihak seterusnya telah rujuk semula pada tarikh yang sama.

9) Pada 13 Februari 2019, Responden sekali lagi telah memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai dengan dakwaan bahawa pada 12 Februari 2019, jam 7.00 pagi di dalam kereta, Responden telah melafazkan perkataan "Saya bukan suami awak lagi". Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah mensabitkan gugur talaq satu kali kedua secara talaq raj'ie.

10) Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Responden telah memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Tinggi Syariah pada 12 Jun 2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah menjalankan kuasa semakan dan memutuskan bahawa pada 12 Februari 2019 tertalaq Responden dengan talaq satu kali ketiga secara talaq bain kubra dan memerintahkan Responden beriddah selama tiga kali suci.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

11) Proses semakan sesuatu keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya. Ini adalah kerana proses semakan merupakan suatu proses untuk menyemak rekod kes tanpa menjalankan proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan, bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013] JH36(2)* telah menyatakan tentang tujuan proses semakan sebagaimana berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

12) Kami berpuas hati bahawa proses semakan boleh dijalankan ke atas permohonan ni kerana ia melibatkan dakwaan kekhilafan YA Hakim Bicara dalam membuat keputusan yang jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa. Perkara ini juga adalah selaras dengan Perenggan 5 Arahkan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014;

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”

13) Kami telah memanggil rekod prosiding kes Permohonan No. 10400-077-0479-2019 dan kami membuat dapatan sebagaimana berikut:

13.1 Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran perlanjutan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan bagi keputusan Kes Saman No. 10023-054-0123-2019 pada 25 November 2019.

13.2 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 7 Januari 2020 telah membuat keputusan bahawa:

i) *Mahkamah meluluskan permohonan semakan Pemohon berdasarkan Seksyen 66 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;*

ii) *Mahkamah memutuskan bahawa mulai 12 Februari 2019 tertalaq Responden dengan talaq satu kali ketiga berjumlah tiga talaq bain kubra dan Plaintiff hendaklah beriddah selama tiga kali suci.*

13.3 Berdasarkan kepada fakta kes kami dapati pihak-pihak telah bercerai sebanyak tiga kali iaitu;

i) Pada 8 April 2010 (talaq satu kali pertama secara talaq raji'e);

ii) Pada 21 Disember 2015 (talaq satu kali kedua secara talaq raji'e); dan

iii) Pada 12 Februari 2019 (talaq satu kali ketiga secara bain kubra)

14) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meluluskan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi Pemohon memfailkan Notis Rayuan diluar tempoh kerana kes pengesahan lafaz cerai Pemohon telah disemak dan diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Oleh kerana kes tersebut telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui proses semakan maka pada hemat kami tidak ada asas untuk Pemohon memfailkan permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah. Permohonan kebenaran merayu hanya terpakai apabila Pemohon telah menggunakan proses rayuan sepertimana yang dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 20:

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pembersihan rayuan itu

15) Dalam memutuskan permohonan semakan ini kami juga berpegang kepada firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Terjemahan: Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahan: Sesudah (diceraikan dua kali), itu jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau ia diceraikan (oleh suami baharu itu dan habis idahnya), maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (maskahwin semula), jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya

16) Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat keputusan apabila meluluskan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi Pemohon memfailkan notis rayuan dan sewajarkan kami campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

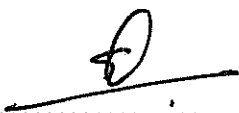
SETELAH meneliti Permohonan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan setelah meneliti rekod prosiding kes Permohonan No. 10400-077-0479-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. 10400-077-0479-2019 bertarikh 7 Januari 2020 adalah diubah kepada Permohonan Pemohon adalah ditolak dan perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 31 Oktober 2019 dalam Permohonan No. 10300-003-0314-2019 adalah dikekalkan.

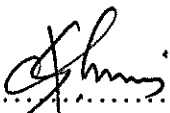
Penghakiman oleh;



1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

